

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

betrieb kreativ  
Inhaber: Gabriel Ismanovski  
Kleinunternehmer gem. §19 Abs.1 UStG

### 1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen betrieb kreativ und seinen Kunden, unabhängig davon, ob es sich um Verbraucher (§13 BGB) oder Unternehmer (§14 BGB) handelt. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen diesen schriftlich zu.

### 2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst zustande durch:

- schriftliche Bestätigung des Auftrags,
- den Beginn der Ausführung durch uns, oder
- Lieferung/ Zahlung der Ware.

Bei individuellen Gestaltungen gelten die Kundenangaben (Texte, Logos, Maße, etc.) als bindend, sobald sie freigegeben wurden (z.B. per E-Mail oder PDF-Abnahme).

### 3. Preise & Kleinunternehmerregelung

Alle Preise sind Endpreise gemäß § 19 UStG. Es erfolgt kein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer.

Unsere Preise enthalten (sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart) bereits alle Lieferkosten. In bestimmten Fällen – insbesondere bei großen, schweren oder sperrigen Produkten – behalten wir uns vor, nach Rücksprache Zusatzkosten (z.B. Spedition, Montage) zu berechnen.

### 4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung ist – sofern nicht anders vereinbart – innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Wir behalten uns vor, insbesondere bei Neukunden, Sonderanfertigungen oder größeren Aufträgen, nach Absprache Vorkasse oder eine Anzahlung zu verlangen.

### 5. Lieferung & Versand

Die Lieferung erfolgt in der Regel durch DHL, Spedition oder persönliche Übergabe. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt der Versand kostenfrei. Bei aufwendigeren Lieferungen (z.B. Leuchtreklamen) oder Montagen vor Ort behalten wir uns vor, Kosten nach tatsächlichem Aufwand zu berechnen.

Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden schriftlich garantiert. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Streik oder Lieferengpässe bei Dritten begründen keinen Verzug.

### 6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum (§ 449 BGB).

### 7. Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen (siehe separate Widerrufsbelehrung). Ausgenommen vom Widerrufsrecht sind alle Waren, die individuell nach Kundenspezifikation gefertigt oder eindeutig personalisiert sind (§312g Abs.2 Nr.1 BGB).

### 8. Mängel, Reklamation & Gewährleistung

Mängel müssen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet werden. Nach Fristablauf gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen versteckten Mangel.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Geringfügige Abweichungen in Farbe, Form, Material oder Druckqualität gelten nicht als Mangel, sofern technisch oder produktionstechnisch bedingt.

### 9. Haftung

Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und nur für den typischerweise vorhersehbaren Schaden. Für Inhalte, Daten oder Vorlagen, die vom Kunden bereitgestellt wurden (z. B. Texte, Logos), haften wir nicht.

### 10. Urheberrecht & Nutzungsrechte

Alle durch uns erstellten Entwürfe, Gestaltungen, Layouts und Designs bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser geistiges Eigentum. Mit Zahlung erhält der Kunde ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den vereinbarten Zweck. Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder kommerzielle Nutzung außerhalb des vereinbarten Rahmens ist nicht ausdrücklich er genehmigung zulässig.

### 11. Erfüllungsort & Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand – soweit gesetzlich zulässig – ist unser Firmensitz. Bei Verbrauchern gelten die gesetzlichen Vorschriften.

### 12. Irrtümer & Änderungen

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler bleiben vorbehalten. Wir behalten uns vor, Produkte und Preise bei Bedarf anzupassen, sofern diese Änderungen dem Kunden zumutbar sind.

### 13. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

## Widerrufsbelehrung

### 1. Widerrufsrecht für Verbraucher (B2C)

Verbraucher haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen einen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, – an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hast (bei Lieferung einer Ware), oder – an dem du oder ein von dir benannter Dritter die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen hast (bei Teillieferung).

Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns:

Bet r i eb k r eat i v Gabriel Ismanovski

Niederrheinstraße 272, 40489 Düsseldorf [vertrieb@betriebkreativ.de](mailto:vertrieb@betriebkreativ.de)

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per E-Mail oder per Brief) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

#### 1. Folgen des Widerrufs

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, erstatten wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben (einschließlich etwaiger Lieferkosten), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf bei uns eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware zurückerhalten haben oder du den Nachweis erbracht hast, dass du die Ware zurückgesendet hast – je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Du musst die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem du uns über den Widerruf unterrichtest, an uns zurücksenden oder übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn du die Ware vor Ablauf der Frist absendest.

Du trägst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist, oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (§312g Abs.2 Nr.1 BGB). Dazu zählen z.B. alle Artikel mit individuell gestalteten Druckdaten, Farben, Namen, Logos, Sondermaßen oder sonstigen kundenbezogenen Merkmalen.

### 2. Kein Widerrufsrecht für Unternehmen (B2B)

Für Kunden, die im Sinne des §14 BGB Unternehmer sind, besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht. Mit Abgabe der Bestellung bestätigen Geschäftskunden, in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit zu handeln.